

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3764/2532

บริษัท ไทย คอนกรีต อัดแรง จำกัด โจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลม ทอง พัทักษ์
สิน กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 821, มาตรา 1054
ป.วิ.พ. มาตรา 183

ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า จำเลยที่ 3 เป็นตัวแทนเขตของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในการสั่งซื้อสินค้าจากโจทก์ตามฟ้องหรือไม่จึงไม่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 3 ได้แสดงตนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 หรือไม่ แม้ฟ้องโจทก์จะ กล่าวว่าจำเลยที่ 3 แสดงตนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 มาด้วยก็ตามแต่ศาล ชั้นต้นไม่ได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทในชั้นชี้สองสถานไว้และโจทก์ก็ได้คัดค้าน ถือได้ว่าโจทก์สละประเด็นข้อนี้แล้ว ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 3 เป็น ตัวแทนเขตของจำเลยที่ 1ที่ 2 ซึ่งเป็นตัวการ จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่า สินค้าต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2ได้เขตจำเลยที่ 3 ให้แสดงตนเป็นหุ้น ส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1และจำเลยที่ 3 ได้แสดงตนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของ

จำเลยที่ 1 โดยเข้าทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตกับโจทก์คือ เสาเข็มคอนกรีต หกเหลี่ยม รวมราคา 171,672 บาท ชำระแล้ว 34,335 บาท คงค้างชำระอยู่ 137,337 บาท ต่อมาจำเลยที่ 3 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการเชิดของจำเลยที่ 1 ได้สั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และค้างชำระอีก 203,840 บาท และจำเลยที่ 3 ได้สั่งเพิ่มเสาเข็ม คอนกรีตอีกแต่ไม่ชำระราคา รวมราคาที่จำเลยทั้งสามเป็นหนี้อยู่ทั้งหมด 374,717 บาท ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 382,416 บาท พร้อมดอกเบี้ยใน อัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงิน 374,717 บาทนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่เคยทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ คอนกรีตกับโจทก์ และไม่เคยเชิดจำเลยที่ 3 ให้แสดงตนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของ จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 อ้างชื่อจำเลยที่ 1 เข้าทำนิติกรรมกับโจทก์โดยผลการ จำเลย ที่ 1 ไม่เคยมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้ากระทำการดังกล่าวได้ จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และทำสัญญาซื้อขายในนามจำเลยที่ 1 ที่ 2 โจทก์ชอบที่จะเรียกร้องเอาจากจำเลยที่ 1 ที่ 2 ซึ่งเป็นตัวการ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะตอนต้นอ้างว่าจำเลยที่ 3 แสดงตน เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 แต่ต่อมากลับอ้างว่าจำเลยที่ 3 เป็นตัวแทนเชิด ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงเป็นสองฝักสองฝ่าย ไม่ทราบจะให้จำเลยที่ 3 รับผิดชอบในฐานะใด ทำให้ไม่สามารถให้การต่อสู้คดีได้ ระหว่างพิจารณาโจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ทำ สัญญาประนีประนอมยอมความกันโดยจำเลยที่ 1 ที่ 2 ยอมรับผิดชอบชำระหนี้ให้โจทก์ 186,670 บาท โจทก์คงดำเนินคดีแก่จำเลยที่ 3 ต่อไปศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้ง สามร่วมกันชำระเงิน 382,416 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี ในต้นเงิน 374,717 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้รับ ผิดไม่เกิน 186,670 บาท พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่าง โจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 จำเลยที่ 3 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้

ยกฟ้องโจทก์ สำหรับจำเลยที่ 3 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น
โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยที่ 3 เป็นผู้ไปแสดงตนต่อ
โจทก์ขอซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 2 ครั้ง ได้ทำสัญญาซื้อขายกันไว้ตามสัญญาซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเอกสารหมายเลข.4, จ.5 มีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่า การที่จำเลย
ที่ 3 ได้แสดงตนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ที่ 2 มิใช่เป็นเพียงตัวแทนเขต
ของจำเลยที่ 1 อย่างเดียว จำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบโจทก์ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1054 หรือไม่นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นกำหนด
ประเด็นข้อพิพาทว่า จำเลยที่ 3 เป็นตัวแทนเขตของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในการสั่งซื้อ
สินค้าจากโจทก์ตามฟ้องหรือไม่จึงไม่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 3 ได้
แสดงตนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 หรือไม่ แม้ฟ้องโจทก์จะกล่าวว่าจำเลย
ที่ 3 แสดงตนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 มาด้วยก็ตามแต่ศาลชั้นต้นไม่ได้
กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทในชั้นนี้สองสถานไว้และโจทก์ก็ได้คัดค้านแต่อย่างใด
ถือได้ว่าโจทก์สละประเด็นข้อนี้แล้ว ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 3 เป็น
ตัวแทนเขตของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ซึ่งเป็นตัวการ จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ
สินค้าต่อโจทก์"

พิพากษายืน

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ฉิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ